

黑龙江省高级人民法院发布知识产权司法保护十大典型案例之一：刘某与李某涵、朱某侵害作品发表权纠纷案

案由：	民事 > 知识产权与竞争纠纷 > 知识产权权属、侵权纠纷 > 著作权权属、侵权纠纷 > 侵害作品发表权纠纷
案 号：	(2021)黑民终365号
文书类型：	判决书
公开类型：	文书公开
审理法院：	黑龙江省高级人民法院
案件类型：	民事二审
审理程序：	二审
案例发文：	黑龙江省高级人民法院发布知识产权司法保护十大典型案例
发布日期：	2022.04.26
权责关键词：	证明 //

黑龙江省高级人民法院发布知识产权司法保护十大典型案例之一：刘某与李某涵、朱某侵害作品发表权纠纷案

【案号】

哈尔滨市中级人民法院（2020）黑01民初97号

黑龙江省高级人民法院 (2021)黑民终365号

案情简介

刘某系哈尔滨A大学教师，朱某系哈尔滨B大学教师，李某涵原系B大学学生。2013年10月，刘某完成《渤海靺鞨绣》一文的创作，拟收录在《中国工艺美术全集·黑龙江卷·印染织绣工艺陶瓷篇》。朱某受邀撰写有关家具设计方面的文章，约稿单位向朱某提供署名作者为刘某的《渤海靺鞨绣》电子版作为文章格式的参考。2017年春季学期，朱某作为李某涵研究生毕业论文的指导教师，在得知李某涵研究生毕业论文研究方向与靺鞨绣有关，即将署名为刘某的《渤海靺鞨绣》一文电子版拷贝给

李某涵。后李某涵撰写名为《非物质文化遗产渤海靺鞨绣的题材解析》一文，该文在经过朱某修改后，由李某涵向某杂志社投稿。该杂志社在某期杂志上刊登了该文章，署名第一作者李某涵、第二作者朱某。刘某在中国知网上发现《非物质文化遗产渤海靺鞨绣的题材解析》一文后，经与李某涵、朱某联系，李某涵认可该文构成对刘某享有的《渤海靺鞨绣》著作权的侵害。刘某诉至法院，请求判令李某涵、朱某立即停止侵权行为并在报纸上公开道歉，赔偿刘某损失5万元。

法院经审理认为，刘某举示的证据可证明其是《渤海靺鞨绣》的著作权人。李某涵、朱某通过阅读《渤海靺鞨绣》的电子版，应当知晓刘某系著作权人的事实。由李某涵执笔、朱某修改并分别署名为第一作者、第二作者的侵权文章，公开发表于某杂志上，该文大量抄袭了尚未公开发表的《渤海靺鞨绣》一文中“题材探析”部分的内容，故李某涵、朱某的前述行为侵犯了刘某对《渤海靺鞨绣》“题材探析”部分享有的发表权、署名权。李某涵的行为构成剽窃他人作品，朱某在对侵权文章进行修改时，不但没有制止李某涵的抄袭行为，还作为第二署名作者与李某涵一同公开发表侵权文章，故朱某与李某涵构成共同侵权，应连带承担侵权责任。法院判决李某涵、朱某停止侵害刘某的著作权，在互联网上撤除侵权文章，连带赔偿刘某为制止侵权行为所支付的合理开支20,000元，并在报纸上发表向刘某赔礼道歉的启事。

典型意义

我国采用著作权自动取得和保护制度，创作作品完成后，即使尚未公开发表，同样享有著作权并受著作权法保护。论文抄袭对学术道德和科学研究的危害性较大，未经著作权人许可，他人擅自将权利文章抄袭、剽窃并发表，即使没有获利，也应承担侵害作品发表权、署名权的民事责任。本案中所涉“渤海靺鞨绣”作为靺鞨、女真、满族刺绣工艺的民间艺术代表，在东北满族地区流传千年，于2015年入选我国非物质文化遗产的保护名录。刘某经过大量调研走访，完成《渤海靺鞨绣》一文的创作。因李某涵、朱某发表侵权文章并被多家网站转载，导致刘某《渤海靺鞨绣》“题材探析”部分未能公开发表，对著作权人的发表权、署名权造成侵害。李某涵、朱某虽因学术剽窃行为已经被所在学校分别给予行政处分，但不能由此免除其承担侵权赔偿的民事责任。本案在保护非物质文化遗产、制止学术不端行为等方面起到了良好的案例警示作用，入选2021年中国法院50件典型知识产权案例。

本案法律依据

中华人民共和国著作权法(2020修正)

同案由重要案例

潘浩浩诉浙江省平阳县鳌江镇人民政府等侵害作品发表权、修改权、复制权纠纷案——政府冠名文化节主办方征集徽标的行为性质
最高人民法院发布5起知识产权纠纷行为保全典型案例之二：杨季康申请责令停止拍卖钱钟书书信手稿案

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/pfnl/95b2ca8d4055fce1f1549b724817ce43119443f4b344ad17bdfb.html>